



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS

1°) Que, a fojas 400 (TCE), el quince de abril de dos mil veinticinco, reclama don Benjamín Maureira Álvarez, candidato a Gobernador Regional por la Región de Ñuble, en las elecciones Municipales de 2024, contra la resolución N°G1797 de nueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

La resolución aludida precedentemente rechazó la cuenta de ingresos y gastos electorales del candidato por no haberse subsanado las observaciones realizadas, existiendo elementos suficientes para determinar que la cuenta no se ajusta a los documentos y comprobantes acompañados, lo que da lugar a lo previsto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, debiendo, por tanto, desestimarse la solicitud de reembolso de gastos electorales presentada;

2°) Que, en cuanto a los fundamentos del reclamante, éste sostiene, en primer lugar, que la diferencia detectada entre ingresos y gastos presupuestarios asciende únicamente a \$7.386.- (siete mil trescientos ochenta y seis pesos), monto que estima irrelevante en proporción al universo total de ingresos declarados, atribuyéndole a un error de imputación contable facilitado por la propia plataforma de rendición, lo que, a su juicio, no debiera tener consecuencias sustantivas.

En segundo término, respecto del gasto rechazado vinculado a la Factura N°4765 por \$2.380.000.- (dos millones trescientos ochenta mil pesos), el reclamante argumenta que éste corresponde a un desembolso real, debidamente contratado y pagado, y que la posterior emisión de la nota de crédito que lo anuló constituye un actuar unilateral e ilegal del proveedor, por lo cual solicitó la intervención del Servicio de Impuestos Internos, esperando que dicha nota sea dejada sin efecto.

Finalmente, en lo referido a las observaciones sobre boletas de honorarios emitidas por distintos profesionales (Carolina Navarrete Rubio, Germán Colombo Vásquez, Víctor Luman Escobar e Isaac Cabeza Baeza), sostiene que en todos los casos se acompañaron contratos, boletas electrónicas e





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

informes de actividades que acreditan suficientemente los servicios prestados, agregando además antecedentes adicionales en esta reclamación, por lo que solicita que tales gastos sean tenidos como acreditados y aprobados;

3°) Que, en relación a la obligación de presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales, el artículo 47 de la Ley N°19.884, dispone: *"Dentro de los treinta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria, de gobernador regional o municipal, los administradores generales electorales deberán presentar al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político."*

Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, que hubieren sido enviados por los administradores electorales.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Cuando resulte inaplicable lo establecido en el inciso primero por tratarse de candidatos independientes, corresponderá a sus administradores electorales presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Respecto de los gastos señalados en el artículo 44 bis la cuenta general de ingresos y gastos sólo podrá contener como gastos aquellos que fueron informados a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral en los términos señalados en el artículo 44 bis, antes del día de la elección. Cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

La presentación de cuentas referidas en los incisos precedentes podrá realizarse en forma electrónica, vía internet, para lo cual el Servicio Electoral oportunamente establecerá el sistema a aplicar.”;

4°) Que, a su vez, el artículo 49 de la misma Ley, establece: *“Si el Director del Servicio Electoral estimare del caso observar la cuenta presentada, requerirá del administrador electoral o administrador general electoral, según corresponda, las aclaraciones, antecedentes o correcciones pertinentes, quien deberá evacuar su respuesta dentro del plazo de diez días de ser requerido.*

Transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, y aun cuando no se haya recibido respuesta a las observaciones formuladas, el Director del Servicio Electoral resolverá la aprobación o el rechazo de la cuenta, dentro de los quince días siguientes.”;

5°) Que, por su parte el artículo 50 inciso primero de dicha norma dispone: *“El Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, finalmente no se ajustare a los documentos y comprobantes acompañados o contuviere errores u omisiones graves.”;*

6°) Que, a fojas 317 (TCE), consta Oficio ordinario N°G0228 emitido por el Servicio Electoral de tres de enero de dos mil veinticinco y notificado al reclamante el mismo día.

El oficio aludido formuló diversas observaciones. En primer término, advirtió una descuadratura entre los ingresos declarados por \$73.535.081 (setenta y tres millones quinientos treinta y cinco mil ochenta y un pesos) y los gastos por \$70.797.617 (setenta millones setecientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete pesos) generándose una diferencia de \$2.737.464 (dos millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos) señalando además que, atendido el reembolso solicitado por concepto de crédito con mandato por \$44.630.078 (cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta mil setenta y ocho pesos) y documentos pendientes de pago por \$10.905.003 (diez millones novecientos cinco mil tres pesos) que totalizan \$55.535.081 (cincuenta y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

cinco millones quinientos treinta y cinco mil ochenta y un pesos) dicho monto excede el reembolso máximo eventualmente accesible de \$42.384.242 (cuarenta y dos millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos) solicitando acreditar el origen de dichos fondos mediante antecedentes idóneos.

En segundo término, se observó que se declaró un gasto de \$2.380.000 (dos millones trescientos ochenta mil pesos) por propaganda impresa y merchandising, respaldado por factura posteriormente anulada con nota de crédito, requiriéndose justificar dicha anulación. Asimismo, respecto de los gastos declarados correspondientes a diversos proveedores por \$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) \$5.500.002 (cinco millones quinientos mil dos pesos) \$5.405.001 (cinco millones cuatrocientos cinco mil un pesos) y \$1.600.000 (un millón seiscientos mil pesos) respectivamente, todos ellos acreditados con boletas de honorarios, se estimó que la documentación adjunta no resultaba suficiente para acreditar efectivamente los servicios prestados, solicitándose informes de actividades detallados y justificación del valor de mercado y justificar en algunos casos omisión de lo indicado en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

7°) Que, transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 49 de la Ley 19.884, el reclamante evacuó respuesta al referido oficio.

En consecuencia, el Director del Servicio Electoral dictó la Resolución N°G1797, de nueve de abril de dos mil veinticinco, que rechazó la cuenta de ingresos y gastos electorales, por cuanto las observaciones formuladas no fueron subsanadas. En efecto, no se acreditó el origen de la diferencia existente entre ingresos y gastos; se carece de un documento tributario válido que respalde el gasto por concepto de propaganda impresa y merchandising; los antecedentes acompañados en relación con las prestaciones de servicios resultan incompletos, al no cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Electoral, en particular la justificación del valor de mercado pagado y la remisión de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

informes de actividades completos. Asimismo, se mantuvo sin subsanar la omisión relativa a la obligación prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

8°) Que, el reclamante remite respuesta a las observaciones en la propia reclamación, acompañando la documentación que debió haber presentado en respuesta a la resolución de tres de enero de dos mil veinticinco, emitida por el Servicio Electoral.

En efecto, de la revisión del escrito de reclamación y de los antecedentes acompañados, aparece que el candidato pretende subsanar las observaciones efectuadas a su rendición de cuentas, acompañando documentos y explicaciones que no fueron proporcionados dentro del plazo legal de diez días establecido en el artículo 49 de la Ley N°19.884. Por lo mismo, dichos antecedentes extemporáneos no pueden ser considerados por este Tribunal para enervar las observaciones efectuadas, desde que la preclusión del plazo legal impide complementar tardíamente la rendición de cuentas;

9°) Que, respecto del considerando N°2 de la resolución reclamada, la diferencia aludida no dice relación con los antecedentes que fundaron el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos;

10°) Que, de los antecedentes consta que la Factura N°4765, por la suma de \$2.380.000.- (dos millones trescientos ochenta mil pesos), emitida por la empresa Amaro Publicidad Group SpA, fue anulada mediante nota de crédito emitida por el propio proveedor, lo que determina que dicho documento tributario carezca de validez para acreditar el gasto declarado. En tal sentido, no resulta posible aceptar dicha factura como un gasto electoral ni, menos aún, como fundamento para el reembolso solicitado. Cabe precisar que las eventuales dificultades contractuales o comerciales que la candidatura haya tenido con su proveedor no constituyen materia que corresponda resolver al Servicio Electoral.

Finalmente, el hecho de haberse efectuado pagos parciales por un total de \$2.000.000- (dos millones de pesos) no subsana la falta de un instrumento tributario vigente y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

hábil para justificar el gasto, por lo que la observación debe mantenerse; y

11°) Que, en lo relativo a las observaciones referidas a los gastos por concepto de prestación de servicios profesionales, la información acompañada por el candidato en su reclamación no resulta suficiente para tenerlas por subsanadas. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 N°6 del Instructivo G200/2024, los bienes y servicios que se provean a la campaña deben ser contratados a un valor de mercado, lo que requiere aportar antecedentes que acrediten la razonabilidad del gasto, tales como cotizaciones, tablas comparativas de precios, copias de boletas o facturas anteriores u otros documentos de similar entidad. Asimismo, el artículo 68 letra v) del mismo cuerpo normativo exige, tratándose de servicios intangibles o intelectuales, acompañar un contrato de prestación de servicios y un informe de actividades que contenga: el detalle de todas las labores realizadas, medios de comprobación documental, como imágenes, capturas de pantalla, correos electrónicos, videos, folletos u otros, indicación de las fechas en que se prestaron los servicios y justificación del valor de mercado pagado. Sin embargo, respecto de ninguno de los proveedores observados se acompañaron informes de actividades completos ni antecedentes que acreditaran adecuadamente el valor de mercado de los montos declarados. Del mismo modo, en el caso del prestador don Isaac Cabeza Baeza, no se dio cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, consistente en remitir el informe de actividades previo al último día de la campaña. En consecuencia, al no satisfacerse los criterios legales y reglamentarios exigidos, tales observaciones deben mantenerse;

12°) Que, conforme a las normas transcritas, este Tribunal ha arribado a la convicción que se configura, en la especie, la infracción establecida en la resolución del Servicio Electoral.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación deducida a fojas 400 (TCE), por don Benjamín Maureira Álvarez, candidato a Gobernador Regional por la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/vng/JDO/agg/jat/smur

región de Ñuble, en las elecciones Municipales de 2024, contra la resolución G1797 de nueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°379-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°379-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 07 de noviembre de 2025.



40E5868D-171D-4754-81B4-F43F1A6D159A

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.